PURPOSE CAPITAL

RÉFÉRENTIEL DOCUMENTAIRE · PURPOSE CAPITAL S.A.

PROCÉDURE · OPÉRATIONS

Procédure post-marché : règlement-livraison, tenue de compte-conservation et opérations sur titres

Référence **PC-PRO-PMR-001** · Version **0.9** PROJET

Propriétaire	Directeur Général
Prochaine revue	12 mois après adoption
Confidentialité	Interne

PROJET

Fiche de maîtrise documentaire

Référence	PC-PRO-PMR-001	**Version**	0.9 — Projet
Titre	Procédure post-marché : règlement-livraison, tenue de compte-conservation et opérations sur titres		
Type · domaine	Procédure · Opérations	**Confidentialité**	Interne
Propriétaire	Directeur Général		
Diffusion	Direction Générale, opérations (back-office), comptabilité, RCCI		
Date d'effet	À l'adoption	**Prochaine revue**	12 mois après adoption

CIRCUIT D'APPROBATION

Étape	Fonction	Visa électronique	Signature manuscrite
Rédaction	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		
Vérification	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		Date et signature
Approbation	Directeur Général		Date et signature

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Version	Date	Objet	Par
0.9	20 octobre 2026	Projet initial	RCCI

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Règlement général du Dépositaire central unique Présentation · droitmediasfinance.com	Affiliation des teneurs de comptes, ouverture des comptes, instructions et cycle de règlement-livraison, livraison contre paiement, traitement des suspens, opérations sur titres
Règlement général de la BVMAC (en vigueur depuis avril 2025) Page officielle · bvm-ac.org	Obligations des membres du marché après la négociation, dénouement des transactions, rachat d'office en cas de défaut de livraison
Instruction n° 2 relative aux règles de marché de la BVMAC Texte officiel · bvm-ac.org	Séances et diffusion des résultats de cotation, base du rapprochement des exécutions
Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023 Texte officiel · cosumaf.org	Obligations des intermédiaires dans la tenue de compte et la conservation, information des clients, conservation des documents pendant dix ans (art. 105), cumul de fonctions justifié par la taille de la structure (art. 112)
Règlement n° 01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 Page officielle · cosumaf.org	Organisation du marché financier régional ; rôle du Dépositaire central et des intermédiaires teneurs de comptes
Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE Page officielle · ohada.org	Valeurs mobilières dématérialisées inscrites en compte ; droits des actionnaires et obligataires (dividendes, droit préférentiel de souscription, assemblées)
Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés Page officielle · ohada.org	Nantissement des valeurs mobilières et des comptes de titres

PROJET

Règlement n° 02/24/CEMAC/UMAC/CM du 20 décembre 2024 Présentation · droitmediasfinance.com	Gel des avoirs et vigilance sur les transferts de titres
OICV (IOSCO) — Objectifs et principes de la régulation des valeurs mobilières Texte officiel · iosco.org	Bonne pratique internationale : protection des avoirs des clients, dénouement rapide et sûr des transactions
FCA Handbook — CASS, protection des avoirs des clients (Royaume-Uni) Texte officiel · handbook.fca.org.uk	Bonne pratique internationale : tenue des positions, rapprochements, traitement des opérations sur titres pour les clients

PROJET

Sommaire

I. Dispositions générales

Article 1 — Objet
Article 2 — Champ d'application et organisation retenue
Article 3 — Définitions et renvois
Article 4 — Qui fait quoi
Article 5 — Règles de base

II. Le cycle quotidien après exécution

Article 6 — La journée du back-office
Article 7 — Confirmation au client
Article 8 — Rapprochement avec les données du marché
Article 9 — Instructions de règlement
Article 10 — Dénouement au Dépositaire central
Article 11 — Suspens de règlement-livraison
Article 12 — Rachat d'office et pénalités
Article 13 — Titres publics et parts d'OPC

III. Tenue des comptes-titres

Article 14 — Ouverture du compte dans les livres
Article 15 — Tenue des positions
Article 16 — Relevés et attestations
Article 17 — Transferts de titres
Article 18 — Nantissements, blocages et saisies
Article 19 — Comptes inactifs
Article 20 — Clôture du compte

IV. Opérations sur titres

Article 21 — Veille et préparation
Article 22 — Opérations sans choix
Article 23 — Opérations avec choix
Article 24 — Assemblées générales
Article 25 — Retenues fiscales

V. Marché primaire

Article 26 — Centralisation des souscriptions
Article 27 — Allocation et inscription des titres

VI. Contrôles, incidents et continuité

Article 28 — Rapprochements
Article 29 — Liste de contrôle quotidienne et double regard
Article 30 — Contrôles
Article 31 — Indicateurs
Article 32 — Incidents
Article 33 — Continuité d'activité
Article 34 — Conservation

VII. Entrée en vigueur

Article 35 — Entrée en vigueur

Annexes publiées séparément

PROJET

Titre I — Dispositions générales

Article 1 — Objet

La présente procédure dit ce que fait Purpose Capital S.A. (la « Société ») **après l'exécution d'un ordre**, et pendant toute la durée où elle garde les titres de ses clients :

- le cycle quotidien après négociation : confirmation au client, rapprochement avec les données du marché, instructions de règlement, dénouement au Dépositaire central, suspens ;
- la tenue des comptes-titres : ouverture dans les livres, positions, relevés, transferts, nantissements et blocages, comptes inactifs, clôture ;
- les opérations sur titres : dividendes, coupons, remboursements, augmentations de capital, divisions, fusions ;
- le dénouement des opérations du marché primaire.

Elle prend la suite de la procédure de réception, transmission et exécution des ordres (PC-PRO-ORD-001), qui s'arrête à l'exécution et à l'avis d'opéré. Le principe est simple : **un client doit toujours voir, dans son espace du Guichet, exactement ce qu'il possède, et le recevoir à la date prévue.**

Article 2 — Champ d'application et organisation retenue

La procédure s'applique à tous les titres que la Société détient ou fait détenir pour ses clients : titres cotés à la BVMAC, titres publics, titres souscrits sur le marché primaire, parts d'organismes de placement collectif (OPC).

Elle repose sur l'organisation suivante :

Titres	Où ils sont inscrits	Rôle de la Société
Titres cotés et titres émis par appel public à l'épargne	Sous-comptes nominatifs au nom de chaque client, sous le regroupement de la Société, au Dépositaire central unique	Teneur de compte-conservateur affilié au Dépositaire central
Titres publics	Sous-comptes nominatifs chez le spécialiste en valeurs du Trésor (SVT)	Intermédiaire ; le SVT tient le compte
Parts d'OPC	Registre de l'OPC, au nom du client	Distributeur ; la société de gestion tient le registre

Les articles 9, 10, 14 et 17, ainsi que l'article 21 pour les relevés de droits, décrivent des tâches **propres au teneur de compte-conservateur**. Ils portent la mention « *Teneur de compte* ». Si la Société confie la conservation à un conservateur tiers, ces tâches sont exécutées par lui ; le desk lui transmet alors les instructions et contrôle ses comptes rendus avec les mêmes délais et les mêmes pièces.

Article 3 — Définitions et renvois

- **J** : le jour de la négociation. **Date de règlement** : le jour où titres et espèces changent de mains, à **J+n**, n étant fixé par les règles du marché et du Dépositaire central.
- **Livraison contre paiement** : les titres ne sont livrés que si les espèces sont payées, au même moment.
- **Instruction de règlement** : le message par lequel la Société demande au Dépositaire central de livrer ou de recevoir des titres contre espèces.
- **Suspens** : une opération qui n'est pas dénouée à la date de règlement.

PROJET

- **Opération sur titres (OST)** : tout événement décidé par un émetteur qui modifie les titres ou leur rapporte quelque chose : dividende, coupon, remboursement, attribution, souscription, division, regroupement, échange.
- **Date de détachement** : à partir de ce jour, le titre se négocie sans le droit. **Date d'arrêté** : le jour où sont arrêtées les positions qui ouvrent droit. **Date de paiement** : le jour où l'émetteur paie.
- **Double regard** : la vérification d'une tâche par une seconde personne, différente de celle qui l'a faite.

Ce document renvoie, sans les répéter, à : la convention d'ouverture de compte-titres (PC-CTR-004), les procédures des ordres (PC-PRO-ORD-001), d'entrée en relation (PC-PRO-KYC-001), de ségrégation et de rapprochement (PC-PRO-SEG-001), d'archivage (PC-PRO-ARC-001), de gestion des incidents (PC-PRO-INC-001), au Plan de continuité d'activité (PC-POL-PCA-001), à la Politique de gestion des risques (PC-POL-RIS-001) et à la Politique LBC/FT (PC-POL-LBC-001).

Article 4 — Qui fait quoi

Fonction	Rôle
Desk (opérations, back-office)	Exécute toutes les tâches de la procédure, tient les registres, remplit chaque jour la liste de contrôle de l'Annexe 1. Fonction tenue par le Directeur Général tant qu'aucun responsable des opérations n'est nommé
Second collaborateur habilité	Désigné par écrit par le Directeur Général. Assure le double regard : vérifie avant envoi les instructions de règlement, les transferts, les crédits d'OST et la liste de contrôle quotidienne
Directeur des Marchés de Capitaux	Fournit les résultats de négociation ; traite avec la BVMAC et la contrepartie les écarts de négociation ; centralise les souscriptions quand la Société est chef de file
Directeur Général	Décide des cas hors procédure : suspens persistant, rachat, indemnisation d'un client, blocage sur saisie
Comptabilité	Enregistre les mouvements de la Société (commissions, pénalités, indemnisations) ; prépare les déclarations fiscales qui incombent à la Société
RCCI	Contrôle de second niveau ; reçoit les incidents ; traite les questions de LBC/FT, de gel et de saisie

La personne qui saisit un mouvement n'est jamais celle qui le valide. Lorsque le second collaborateur est absent, le contrôle se fait le jour ouvré suivant, au plus tard, et le RCCI en est informé.

Article 5 — Règles de base

1. **Aucun titre ni aucun franc n'est crédité à un client avant d'avoir été reçu.** Le Guichet affiche une opération « en cours de règlement » jusqu'au dénouement constaté.
2. **Tout mouvement a une pièce** : avis du Dépositaire central, du SVT ou de la société de gestion, relevé bancaire, instruction signée du client.
3. **Le Guichet est la seule tenue de compte.** Aucun tableau parallèle ne fait foi ; un tableau de travail est rapproché du Guichet le jour même.
4. **Le client ne supporte jamais les conséquences d'une erreur ou d'un retard de la Société.**
5. **Les titres d'un client ne servent qu'à lui** : jamais prêtés, nantis ou bloqués sans son accord écrit ou une décision de justice.

PROJET

Titre II — Le cycle quotidien après exécution

Article 6 — La journée du back-office

Moment	Tâche	Pièce
Ouverture	Lire les comptes rendus du Dépositaire central, des SVT, des sociétés de gestion et de la banque de règlement ; constater les règlements dénoués la veille ; relever les suspens	Comptes rendus ; registre des suspens (Annexe 2)
Ouverture	Lire les annonces d'OST (BVMAC, Dépositaire central, émetteurs, Trésor)	Fiches d'OST (Annexe 3)
Avant midi	Rapprochement quotidien des espèces (PC-PRO-SEG-001, article 9)	Annexe 1 de PC-PRO-SEG-001
Après la séance	Récupérer les résultats de négociation, émettre les avis d'opéré, rapprocher, saisir les instructions de règlement	Avis d'opéré ; instructions
Fin de journée	Rapprochement des ordres, exécutions et règlements (PC-PRO-ORD-001, Annexe 4) ; liste de contrôle quotidienne	Annexe 1, signée par le desk et le second collaborateur

Les heures limites du Dépositaire central, de la BVMAC et des SVT sont affichées au poste du desk et reportées dans l'Annexe 1. Une tâche non faite avant une heure limite est un incident.

Article 7 — Confirmation au client

L'avis d'opéré est émis selon l'article 15 de PC-PRO-ORD-001, au plus tard le jour ouvré suivant l'exécution. Avant son envoi, le desk vérifie que le titre, le sens, la quantité, le cours, les frais et le montant net correspondent au résultat de la séance. Le second collaborateur vérifie, le jour même, un avis sur cinq et tous ceux dont le montant dépasse 10 000 000 FCFA.

Un avis erroné est remplacé par un avis rectificatif portant la mention « annule et remplace », et le client en est informé. L'erreur est déclarée comme incident (article 32).

Article 8 — Rapprochement avec les données du marché

Le jour de la négociation, le desk compare, opération par opération, les exécutions inscrites au Guichet avec :

- le compte rendu de séance de la BVMAC ;
- les opérations que le Dépositaire central attribue à la Société pour règlement.

Les deux doivent concorder sur le titre, le sens, la quantité, le cours, la contrepartie et la date de règlement. Un écart est signalé au Directeur des Marchés de Capitaux, qui le traite avec la BVMAC ou la contrepartie **avant l'heure limite d'instruction** du Dépositaire central. Un écart non résolu à cette heure est inscrit au registre des suspens (Annexe 2).

Article 9 — Instructions de règlement

Teneur de compte.

Pour chaque opération rapprochée, le desk saisit l'instruction de règlement dans le système du Dépositaire central, dans le délai fixé par ses règles : titre, quantité, montant, contrepartie, date de règlement, sous-compte du client concerné.

PROJET

Le second collaborateur vérifie l'instruction **avant sa validation** : le sous-compte est bien celui du client, les titres d'une vente sont disponibles et non bloqués, les espèces d'un achat sont affectées dans le journal du client. Le système conserve l'identité des deux personnes et l'heure de chaque étape.

Une instruction ne se modifie pas après validation : elle s'annule et se ressaisit, avec le même double regard.

Article 10 — Dénouement au Dépositaire central

Teneur de compte.

À la date de règlement, le dénouement se fait en livraison contre paiement. Le desk vérifie, sur le compte rendu du Dépositaire central et le relevé de la banque de règlement, que :

- les titres achetés sont inscrits sur le sous-compte du client, et les titres vendus en sont sortis ;
- les espèces ont été débitées ou créditées du montant attendu.

Il passe alors l'opération au statut « réglée » dans le Guichet, ce qui met à jour la position et le journal des espèces du client. Le produit d'une vente n'est disponible pour le client qu'à ce moment.

Article 11 — Suspens de règlement-livraison

Comme aucun ordre n'est transmis sans provision en espèces ou en titres (PC-PRO-ORD-001, article 8), un suspens vient en principe de la contrepartie, du marché ou d'une erreur. Tout suspens est inscrit le jour même au registre de l'Annexe 2 et traité selon le tableau suivant :

Délai depuis la date de règlement	Qui	Action
Jour même	Desk	Recherche de la cause avec le Dépositaire central, la BVMAC ou la contrepartie ; inscription au registre ; information du Directeur des Marchés de Capitaux
1 jour ouvré	Desk	Information écrite du client : cause, nouvelle date attendue ; ses espèces ou ses titres restent affectés à l'opération
2 jours ouvrés	Directeur Général	Suspens porté au comité des risques (PC-POL-RIS-001, article 15) ; déclaration d'incident
Au-delà, selon les règles du marché	Directeur Général	Engagement ou suivi du rachat d'office (article 12) ; décision sur l'indemnisation du client

Un suspens qui touche un client lui est toujours signalé. Si le retard lui cause une perte (par exemple, un dividende perdu), la Société l'indemnise et se retourne ensuite contre le responsable.

Article 12 — Rachat d'office et pénalités

Lorsque la contrepartie ne livre pas, la Société demande ou subit le **rachat d'office** prévu par les règles de la BVMAC et du Dépositaire central. Le desk suit l'opération jusqu'à son terme et conserve toutes les pièces.

- Une pénalité ou une indemnité **reçue** au titre d'un suspens qui a touché un client est créditée à ce client.
- Une pénalité **due** par la Société du fait de sa propre erreur est supportée par la Société et n'est jamais refacturée au client.
- La comptabilité enregistre chaque pénalité payée ou reçue ; le RCCI en reçoit la liste chaque mois.

PROJET

Article 13 — Titres publics et parts d'OPC

Pour les titres publics, le dénouement se fait chez le SVT : le desk vérifie l'avis du SVT (adjudication ou achat sur le marché secondaire) et constate l'inscription sur le sous-compte du client. Pour les parts d'OPC, il vérifie l'avis de souscription ou de rachat de la société de gestion et le paiement correspondant. Dans les deux cas, l'opération ne passe au statut « réglée » qu'après réception de la pièce, et un retard est traité comme un suspens selon l'article 11.

PROJET

Titre III — Tenue des comptes-titres

Article 14 — Ouverture du compte dans les livres

Teneur de compte.

Un compte-titres n'est ouvert dans le Guichet et au Dépositaire central qu'après approbation du dossier et acceptation de la convention (PC-PRO-KYC-001, article 13). Le desk :

1. crée le sous-compte nominatif au nom du client, avec son numéro de compte unique ;
2. transmet au Dépositaire central, ou au SVT pour les titres publics, les éléments d'ouverture ;
3. vérifie que le nom, la catégorie et l'adresse enregistrés chez le teneur sont identiques au dossier ;
4. fait vérifier ces données par le second collaborateur avant la première opération.

Un ordre peut être accepté avant l'ouverture effective dans les conditions de l'article 2 de PC-CTR-004 ; il n'est transmis qu'une fois le sous-compte ouvert.

Article 15 — Tenue des positions

Le Guichet tient, pour chaque client, la position de chaque titre : quantité disponible, quantité bloquée (nantissement, saisie, opération en cours) et historique des mouvements. Chaque mouvement porte sa date d'opération, sa date de règlement, sa pièce et l'auteur de la saisie et de la validation.

Une position ne se corrige pas par effacement : une erreur se répare par un mouvement inverse, daté et justifié, validé par le second collaborateur. Les positions sont rapprochées des relevés des teneurs selon PC-PRO-SEG-001 (articles 10 et 11).

Article 16 — Relevés et attestations

Document	Quand	Comment
Avis de chaque mouvement (achat, vente, transfert, OST, frais)	Au plus tard le jour ouvré suivant le mouvement	Espace du Guichet
Relevé de positions et d'espèces	Au moins chaque trimestre, dans les quinze jours suivant la fin du trimestre, et sur demande	Espace du Guichet ; papier sur demande
Relevé annuel des revenus et des retenues fiscales	Avant le 31 janvier de l'année suivante	Espace du Guichet
Attestation de détention (assemblée générale, banque, administration)	Sous deux jours ouvrés après la demande	Signée par le Directeur Général ou son délégué
Relevé final	À la clôture du compte	Remis au client

Ces documents sont gratuits (PC-CTR-004, Annexe 1). Leur contenu minimal figure à l'Annexe 4 ; le second collaborateur vérifie chaque trimestre un échantillon de relevés avant leur mise à disposition. Le client dispose de trente jours pour signaler une erreur (PC-CTR-004, article 11) ; une erreur signalée est traitée comme une réclamation (PC-PRO-REC-001).

Article 17 — Transferts de titres

Teneur de compte.

PROJET

Transfert sortant. Le client demande le transfert de ses titres vers un autre intermédiaire au moyen du formulaire de l'Annexe 5, signé dans son espace ou sur papier. Le desk vérifie :

- l'identité et la signature du client ;
- que le compte de destination est **au nom du client** ; un transfert vers un tiers n'est pas un transfert de compte mais un changement de propriétaire, admis seulement sur pièce justificative (succession, donation constatée par acte, décision de justice) et après avis du RCCI ;
- que les titres ne sont ni bloqués, ni nantis, ni engagés dans une opération en cours ou une OST en attente.

Le second collaborateur vérifie la demande avant l'instruction. Le transfert est instruit dans les **cinq jours ouvrés** suivant la réception d'une demande complète, sous réserve des délais du Dépositaire central. Le desk transmet à l'intermédiaire receveur le prix de revient des titres, s'il est connu. Le transfert est gratuit.

Transfert entrant. Le desk vérifie que le compte d'origine est au nom du client, rapproche les quantités reçues avec la demande, enregistre le prix de revient communiqué et avise le client. Un transfert entrant venant d'un tiers est soumis au RCCI avant crédit (PC-POL-LBC-001).

Article 18 — Nantissements, blocages et saisies

Nantissement. Un titre n'est nanti que sur convention écrite signée par le client et le créancier. Le desk inscrit les titres en position bloquée, délivre l'attestation de nantissement, et ne les libère que sur mainlevée écrite du créancier ou décision de justice. Le Directeur Général signe l'attestation et la mainlevée.

Saisie et décision de justice. Un acte de saisie ou une décision de justice est transmis le jour même au Directeur Général et au RCCI. Le desk bloque les titres visés dès réception. La réponse à l'huissier ou à l'autorité est faite dans le délai légal, après avis du conseil juridique si nécessaire.

Gel des avoirs. Une mesure de gel ou une demande de l'ANIF est traitée par le RCCI selon la Politique LBC/FT ; le client n'en est pas informé lorsque la loi l'interdit.

Décès. Dès qu'il est informé d'un décès, le desk bloque le compte ; la position est conservée jusqu'aux instructions des ayants droit dûment justifiés (PC-CTR-004, article 9). Les OST sans choix continuent d'être créditées au compte.

Tout blocage est inscrit au Guichet avec son motif, sa date, sa pièce et la personne qui l'a décidé.

Article 19 — Comptes inactifs

Un compte est **inactif** lorsque le client n'a fait aucune opération ni pris aucun contact depuis **deux ans**. Le desk :

- écrit au client, par tous les moyens connus, pour l'informer de la situation de son compte ;
- vérifie si le dossier de connaissance du client doit être mis à jour (PC-PRO-KYC-001, article 15) ;
- continue de tenir le compte, de créditer les OST et de mettre les relevés à disposition.

Les titres d'un compte inactif ne sont jamais vendus d'office et ne supportent pas de frais supplémentaires. La liste des comptes inactifs est transmise chaque année au RCCI.

PROJET

Article 20 — Clôture du compte

À la demande du client, ou à l'initiative de la Société dans les conditions de la convention (PC-CTR-004, article 10), la clôture suit l'article 18 de PC-PRO-KYC-001. Avant de clôturer, le desk vérifie qu'aucune opération, aucune OST ni aucun blocage n'est en cours, et que les droits de garde éventuels sont calculés au prorata. Le sous-compte est fermé chez le teneur une fois la position à zéro ; le second collaborateur vérifie la clôture.

PROJET

Titre IV — Opérations sur titres

Article 21 — Veille et préparation

Chaque jour ouvré, le desk relève les annonces d'OST : avis de la BVMAC, communications du Dépositaire central, publications des émetteurs, calendrier des paiements du Trésor et des SVT. Pour chaque OST touchant au moins un client, il ouvre une fiche (Annexe 3) qui indique : titre, nature, dates (détachement, arrêté, paiement, fin de choix), conditions (montant, ratio, prix), option par défaut et source.

Le second collaborateur vérifie ces données sur la source officielle. À la date d'arrêté, le desk calcule les droits de chaque client à partir des positions du Guichet et, comme teneur de compte, les rapproche du relevé de droits du Dépositaire central. Un écart bloque le crédit jusqu'à explication.

Article 22 — Opérations sans choix

Les dividendes, coupons, remboursements, attributions gratuites, divisions, regroupements et échanges obligatoires (fusion) s'appliquent sans instruction du client. Le desk :

- informe les clients concernés au plus tard à la date de détachement ;
- crédite les espèces ou les titres **le jour où la Société les reçoit**, jamais avant (PC-CTR-004, article 11) ;
- émet un avis indiquant le montant brut, la retenue fiscale, les frais éventuels et le montant net, ou l'ancienne et la nouvelle quantité.

Pour un regroupement ou un échange, les **rompus** (fractions de titres) sont traités selon les conditions de l'émetteur, en général par une indemnisation en espèces portée au journal du client.

Article 23 — Opérations avec choix

Augmentations de capital avec droit préférentiel de souscription, dividende payable en titres ou en espèces, offres publiques, options de remboursement : le client choisit.

1. Le desk informe chaque client concerné **dans les deux jours ouvrés** suivant l'annonce, et au moins cinq jours ouvrés avant la fin du délai : ce qu'il peut faire, ce que cela coûte, l'**option retenue à défaut de réponse** et la date limite interne.
2. La **date limite interne** est fixée à deux jours ouvrés avant la date limite du Dépositaire central ou de l'émetteur, pour laisser le temps du double regard.
3. Le client répond dans son espace ou par écrit signé. Une souscription n'est retenue que si elle est couverte par des espèces disponibles.
4. Le desk transmet l'instruction globale, vérifiée par le second collaborateur, et en garde le détail par client.
5. Sans réponse, l'option par défaut annoncée s'applique. La Société ne vend jamais des droits d'un client sans son instruction, sauf si l'option par défaut de l'émetteur le prévoit et que le client en a été informé.

Une instruction reçue après la date limite interne est traitée si cela reste possible, sans garantie ; le client en est averti.

Projet

Article 24 — Assemblées générales

Les droits de vote appartiennent au client, qui les exerce lui-même (PC-CTR-004, article 11). Le desk met à sa disposition l'avis de convocation lorsqu'il le reçoit et lui délivre, sur demande, l'attestation de détention nécessaire pour participer à l'assemblée. La Société ne vote jamais pour un client.

Article 25 — Retenues fiscales

L'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers est en principe retenu à la source par l'émetteur ou son agent payeur. La Société crédite le montant net reçu et indique sur l'avis le brut, le taux et le montant retenus. Le relevé annuel de l'article 16 récapitule les revenus et les retenues de l'année.

Lorsque la loi met une retenue à la charge de la Société, la comptabilité la calcule, la déclare et la reverse dans les délais légaux, sur la base d'un état préparé par le desk et vérifié par le second collaborateur. La Société ne donne pas de conseil fiscal à ses clients ; elle les invite à consulter un conseil, notamment s'ils ne résident pas dans l'État de l'émetteur.

PROJET

Titre V — Marché primaire

Article 26 — Centralisation des souscriptions

Les souscriptions des clients sont reçues et transmises selon l'article 12 de PC-PRO-ORD-001. Les fonds correspondants restent affectés dans le journal des espèces du client jusqu'à l'allocation.

Lorsque la Société est **arrangeur ou chef de file**, le Directeur des Marchés de Capitaux centralise les souscriptions et les fonds sur le compte de centralisation selon la convention de mandat (PC-CTR-001, articles 7 et 11) et la convention de syndicat (PC-CTR-003, articles 5 et 11). Le desk rapproche chaque jour les fonds reçus avec l'état des souscriptions ; un écart est traité comme un écart de rapprochement (PC-PRO-SEG-001, article 12).

Article 27 — Allocation et inscription des titres

1. L'allocation est arrêtée selon la règle du document d'information et, pour un syndicat, notifiée aux membres au plus tard la veille du règlement-livraison (PC-CTR-003, article 12). Le RCCI vérifie, avant notification, que les clients ne sont pas servis après la Société ou ses collaborateurs.
2. À la date de règlement-livraison, le desk vérifie l'inscription des titres alloués sur les sous-comptes des clients au Dépositaire central, puis crédite les positions dans le Guichet et émet un avis d'opéré.
3. Les sommes non utilisées (souscription réduite ou non servie, opération annulée) redeviennent disponibles dans le journal du client dès le résultat connu, ou sont restituées dans le délai prévu par la convention de syndicat (PC-CTR-003, article 14).

Le second collaborateur vérifie, client par client, que la quantité créditée correspond à l'allocation notifiée.

PROJET

Titre VI — Contrôles, incidents et continuité

Article 28 — Rapprochements

Les rapprochements quotidiens et mensuels des espèces et des titres sont faits selon PC-PRO-SEG-001 (articles 9 à 14). La présente procédure leur fournit les éléments suivants :

- la liste des opérations réglées dans la journée et des suspens ouverts (Annexe 2) ;
- les crédits et débits liés aux OST et aux opérations du marché primaire ;
- les transferts entrants et sortants dénoués ;
- les blocages inscrits ou levés.

Un mouvement post-marché qui n'est pas encore passé au Guichet le jour de sa constatation est signalé comme écart expliqué, avec sa date de régularisation.

Article 29 — Liste de contrôle quotidienne et double regard

Chaque jour ouvré, le desk remplit la liste de contrôle de l'Annexe 1 et la signe. Le second collaborateur la vérifie et la signe avant le début du jour ouvré suivant. Une case non cochée sans explication est un incident.

Les tâches suivantes exigent **toujours** le double regard avant exécution : instruction de règlement, transfert de titres, crédit d'une OST, mouvement correctif, ouverture et clôture d'un compte, inscription ou levée d'un blocage.

Article 30 — Contrôles

Niveau	Qui	Quoi	Quand
Premier niveau	Desk	Tâches de la journée ; liste de contrôle (Annexe 1)	Chaque jour ouvré
Premier niveau	Second collaborateur	Double regard (article 29) ; vérification de la liste de contrôle	Chaque jour ouvré
Second niveau	RCCI	Registre des suspens ; pénalités ; fiches d'OST du mois ; échantillon d'avis et de transferts	Chaque mois
Second niveau	RCCI	Échantillon de relevés (Annexe 4) ; comptes inactifs et blocages ; respect des délais de l'article 23	Chaque trimestre
Troisième niveau	Revue indépendante annuelle	Efficacité du dispositif post-marché	Chaque année

Le RCCI consigne ses contrôles sur ses fiches de contrôle et inscrit ses recommandations au tableau de suivi de la Charte du contrôle interne.

Article 31 — Indicateurs

Le desk tient chaque mois les indicateurs suivants, présentés par le RCCI au comité des risques : nombre de suspens et durée moyenne, pénalités payées et reçues, avis d'opéré émis hors délai, OST traitées et erreurs, transferts instruits hors délai, relevés émis hors délai.

PROJET

Article 32 — Incidents

Toute erreur ou tout retard est déclaré au RCCI dans les 24 heures et traité selon la procédure de gestion des incidents (PC-PRO-INC-001) : erreur d'avis, instruction erronée, suspens au-delà de deux jours ouvrés, OST mal créditée ou non traitée, choix d'un client non transmis, transfert erroné, blocage oublié. La correction en faveur du client se fait sans attendre la fin de l'analyse.

Article 33 — Continuité d'activité

Le suivi du règlement-livraison est une activité essentielle, à reprendre sous **un jour ouvré** (PC-POL-PCA-001, article 4). En cas d'indisponibilité du Guichet, du Dépositaire central ou de la banque de règlement, le desk applique le Plan de continuité d'activité (articles 14 et 19) : il suit les instructions de l'infrastructure, tient sur papier ou tableur la liste des opérations à régulariser et les ressaisit dans le Guichet dès son retour, avec le double regard.

Le second collaborateur est formé aux tâches du desk et dispose des accès nécessaires pour le suppléer.

Article 34 — Conservation

Les comptes rendus du Dépositaire central et des teneurs, les instructions de règlement, les registres, les fiches d'OST, les instructions des clients, les demandes de transfert, les attestations, les relevés et les listes de contrôle sont conservés **dix ans** selon la procédure d'archivage (PC-PRO-ARC-001).

PROJET

Titre VII — Entrée en vigueur

Article 35 — Entrée en vigueur

La présente procédure entre en vigueur à la date de son approbation, indiquée dans la fiche de maîtrise documentaire. Elle est revue chaque année, à tout changement des règles de la BVMAC ou du Dépositaire central, et à tout changement de conservateur.

PROJET